DROIT DES OBLIGATIONS · LICENCE 2 · TD N° 4 · PR FOUVET

Le fait personnel : la faute

Cette fiche ne reprend que les notions que le TD n° 4 te fait manipuler. Chaque notion est présentée comme en cas pratique : définition, exemple tiré du TD, cause et conséquence, arrêt majeur, articles, ce qu'il ne faut pas écrire, conseils pour la majeure et la mineure.

Cours : Partie 1, Titre 2, Chapitre 1 · Manuel HyperCours 2027, chap. 13, n° 700 à 753 (p. 381-403) et n° 1004 · Textes de base : art. 1240 et 1241 · Projet de réforme 2017 : art. 1241, 1242 et 1255

PLAN DE LA FICHE

1 — Les douze notions du TD · définition de la faute · commission et abstention · illicéité · appréciation in abstracto · faute sportive · acceptation des risques · faute objective · infans auteur · faute de la victime · faits justificatifs · tiers complice d'adultère · responsabilité entre époux

2 — Les exercices du TD corrigés · le tacle de Sylvain · la poussée de Lucas · fiche de l'arrêt du 5 juillet 2001 · contexte, texte, portée · questions sur Radé et Bonnardel

Outils · pièges commentés · tableau de rattrapage · lexique · textes · jurisprudence · auto-évaluation corrigée

LA GRILLE DU TD — À APPLIQUER À CHAQUE AUTEUR

Le TD pose toujours les mêmes trois questions, dans cet ordre. Ce sera la structure de ta réponse au partiel.

1. Y a-t-il une faute ? (un comportement, acte ou abstention, contraire à une norme, apprécié in abstracto) → **2. L'auteur peut-il invoquer son état ?** (âge, trouble mental : non, la faute est objective) → **3. Le défendeur peut-il s'exonérer ?** (fait justificatif, acceptation des risques, faute de la victime). Ensuite seulement : préjudice et causalité (TD 2 et 3), en quelques lignes.

PARTIE 1 Les notions du TD

NOTION 1 · CAS 1 ET 2, EXERCICE 2

La faute : définition, délit et quasi-délit

DÉFINITION — MANUEL N° 701 ; PROJET 2017, ART. 1242

Le Code ne définit pas la faute. Pour Planiol, c'est le « manquement à une obligation préexistante ». Le projet de 2017 propose : « Constitue une faute la **violation d'une prescription légale** ou le **manquement au devoir général de prudence ou de diligence**. » L'art. 1240 vise la faute **volontaire** (délit), l'art. 1241 la faute d'**imprudence ou de négligence** (quasi-délit) : la jurisprudence les traite de façon unitaire.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Lucas pousse « violemment » Arthur : faute **volontaire** (art. 1240). Le tacle de Sylvain : au moins une **imprudence** (art. 1241).

CAUSE → CONSÉQUENCE

La victime doit **prouver** la faute. Une fois établie, **la plus légère suffit** (Civ. 11 janv. 1922, manuel n° 716) et l'intention de nuire est indifférente. La qualification est contrôlée par la Cour de cassation.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-14.687 (*Les Guignols de l'info*) : « l'application de l'article 1382 du Code civil **n'exige pas l'existence d'une intention de nuire** ».

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · projet art. 1241 (« On est responsable du dommage causé par sa faute ») et art. 1242

× NE PAS ÉCRIRE

« Sylvain n'a pas voulu blesser Antoine : il n'a donc commis aucune faute. »

✓ ÉCRIRE

« L'intention de nuire est indifférente : une simple **imprudence** suffit à engager sa responsabilité (art. 1241). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite les art. 1240 et 1241, puis la définition du projet comme définition doctrinale (elle n'est **pas en vigueur**).

Mineure : dis d'abord si le comportement est volontaire ou d'imprudence, puis quelle norme il viole. Ne cherche jamais l'intention de nuire.

NOTION 2 · COURS (ARRÊTS BRANLY ET 6 JANV. 2000)

Faute de commission et faute d'abstention

DÉFINITION — MANUEL N° 705 ET 709

La faute de **commission** est un acte positif contraire à une norme. La faute d'**abstention** (ou d'omission) consiste à ne pas faire ce qu'on devait faire : elle n'est fautive que s'il existait une **obligation d'agir**, dont la source est entendue largement (loi, règlement, contrat, déontologie, ou simple devoir de prudence).

EXEMPLE TIRÉ DU COURS

Le TD ne met en scène que des actes positifs (tacle, poussée, liaison). Abstention : le maître d'œuvre qui n'interdit pas l'accès d'un chantier servant de terrain de jeux aux enfants.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Abstention + obligation d'agir → faute, **même sans malice**. L'abstention peut n'être qu'une cause partielle : dans l'arrêt de 2000, le maître d'œuvre répond pour **un tiers** du dommage.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 27 févr. 1951, *Branly* : la faute « peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif », même « non dictée par la malice et l'intention de nuire » · **Civ. 2e, 6 janv. 2000, n° 97-21.456** : négligence du maître d'œuvre.

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 (« sa **négligence** »)

× NE PAS ÉCRIRE

« Celui qui n'a rien fait ne peut pas être en faute. »

✓ ÉCRIRE

« L'abstention est fautive lorsque le fait omis devait être accompli (*Branly*, 1951) : il faut identifier l'obligation d'agir. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'attendu de *Branly*.

Mineure : nomme la source de l'obligation d'agir (texte, contrat, profession, prudence élémentaire) et montre ce qu'une personne raisonnable aurait fait.

NOTION 3 · CAS 1

L'illicéité : violation d'une règle écrite ou non écrite

DÉFINITION — MANUEL N° 706 À 708

La faute suppose un comportement **illicite** : violation d'une **règle écrite** (loi, règlement, arrêté : Code de la route, par ex.) ou d'une **règle non écrite** (usage, règle privée comme les règles d'un sport, ou devoir général de prudence et de diligence).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le tacle « les deux pieds décollés du sol » viole les règles du football (règles privées, fixées par les instances sportives) et le devoir général de prudence envers l'adversaire.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Aucun texte n'est nécessaire : la faute peut être déduite de tout comportement contraire à celui qu'aurait eu une personne normalement diligente. Le juge civil **n'est pas lié** par l'appréciation de l'arbitre.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649 (polo) : la règle confiant la sanction des fautes à l'arbitre ne prive pas le juge civil « de sa liberté d'apprécier si le comportement [...] a constitué une infraction aux règles du jeu ».

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · projet art. 1242 (« prescription légale » / « devoir général de prudence »)

× NE PAS ÉCRIRE

« Aucune loi n'interdit le tacle : Sylvain n'a commis aucune faute. »

✓ ÉCRIRE

« La faute peut résulter de la violation d'une **règle non écrite ou privée** : ici, les règles du jeu. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : pose la double source de l'illicéité (règle écrite / non écrite).

Mineure : nomme précisément la règle violée et le fait de l'énoncé qui la viole (« deux pieds décollés »).

NOTION 4 · CAS 1 ET 2

L'appréciation in abstracto

DÉFINITION — MANUEL N° 713 À 715

Le juge compare le comportement de l'auteur à celui d'une **personne raisonnable** (anc. « bon père de famille ») placée dans les **mêmes circonstances externes** (urgence, qualité de professionnel, contexte sportif), sans tenir compte de ses **particularités internes** (maladresse, étourderie, inexpérience).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Sylvain : comparé à un joueur raisonnable dans un match amical. Lucas : sans vérification de son discernement (Civ. 2e, 12 déc. 1984) ; la doctrine y voit une appréciation in abstracto, non par rapport à un « enfant de cinq ans » (notion 8).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Écart entre le modèle et l'auteur → faute. Le modèle s'adapte au **contexte** (le professionnel est comparé à un professionnel de même spécialité), jamais à la **personne**.

ARRÊT MAJEUR

***Branly*, 1951** : les juges devaient rechercher si l'auteur « s'était comporté comme un écrivain ou un historien **prudent, avisé et conscient des devoirs d'objectivité** qui lui incombaient ».

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · « raisonnablement » remplace « en bon père de famille » dans les textes depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014

× NE PAS ÉCRIRE

« Sylvain est un joueur maladroit, on ne peut pas lui reprocher ce tacle. »

✓ ÉCRIRE

« Appréciée **in abstracto**, la faute est caractérisée : un joueur raisonnable ne tacle pas les deux pieds décollés. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : définis le modèle et distingue circonstances externes (prises en compte) et internes (écartées).

Mineure : décris ce qu'aurait fait la personne raisonnable à la place de l'auteur, puis l'écart.

NOTION 5 · CAS 1

La faute sportive

DÉFINITION — CIV. 2E, 23 SEPT. 2004, N° 03-11.274

« La responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une **faute caractérisée par une violation des règles de ce sport**. » Le coup porté dans le respect des règles n'est pas fautif.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Tacle à deux pieds décollés : les règles du football (Loi 12) sanctionnent comme faute grossière le tacle qui met en danger l'intégrité physique (la sécurité) d'un adversaire.

CAUSE → CONSÉQUENCE

La faute se prouve par la **manière** du geste (violence, force disproportionnée, déloyauté), **pas par la gravité du dommage** ni par un simple carton jaune. Circonstances indéterminées → pas de faute.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 23 sept. 2004 (karaté, coup « à poing ouvert et doigts tendus ») · Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13-23.759 (tacle : la violence, la brutalité ou la déloyauté du geste « ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ») · **Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-16.938**.

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241 · Lois du jeu (règles privées)

× NE PAS ÉCRIRE

« Antoine a la jambe cassée : le tacle était donc fautif. »

✓ ÉCRIRE

« La gravité du dommage ne prouve pas la faute (Civ. 2e, 20 nov. 2014) ; c'est le geste lui-même, les deux pieds décollés, qui viole les règles du jeu. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite l'attendu de 2004 et la limite de 2014.

Mineure : décris le geste (technique, intensité, moment de l'action) ; signale que la preuve (témoins, arbitre) reste à rapporter par Antoine.

NOTION 6 · CAS 1 (« LES ALÉAS DU SPORT »)

L'acceptation des risques

DÉFINITION — MANUEL N° 741 À 746

Fait justificatif propre au droit civil : la victime qui a accepté, de façon libre et éclairée, les **risques normaux** d'une activité dangereuse ne peut demander réparation lorsque ce risque se réalise. La jurisprudence la limite aujourd'hui à la **compétition** (Civ. 2e, 28 mars 2002, n° 00-10.628, fait des choses : exclue pour un jeu improvisé entre mineurs, hors compétition).

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Sylvain soutient que la blessure « fait partie des aléas du sport » : c'est l'argument de l'acceptation des risques.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Match entre amis dans un parc → pas de compétition → argument écarté. Et de toute façon, un risque né d'une **violation des règles** n'est pas un risque normal, donc pas un risque accepté.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 : l'acceptation des risques n'est plus opposable sur le fondement du **fait des choses** (art. 1384 al. 1, devenu 1242 al. 1). Pour une action fondée sur la faute, la jurisprudence exige une faute caractérisée par une violation des règles du sport (Civ. 2e, 23 sept. 2004).

ARTICLES

art. 1240 · C. sport, art. L. 321-3-1 (loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 : pas de responsabilité du fait des choses pour les dommages **matériels** entre pratiquants, en manifestation sportive ou à l'entraînement, sur un lieu réservé à la pratique)

× NE PAS ÉCRIRE

« En jouant au football, Antoine a accepté les risques : il ne peut rien obtenir. »

✓ ÉCRIRE

« L'acceptation des risques suppose une compétition et ne couvre que les risques normaux : ni l'un ni l'autre ici. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : donne les deux conditions (acceptation libre en compétition, risque normal) et le domaine (exclue en fait des choses depuis 2010).

Mineure : qualifie le cadre (match improvisé) et le risque (geste contraire aux règles).

NOTION 7 · CAS 2, EXERCICE 3

L'abandon de l'élément subjectif : la faute objective

DÉFINITION — MANUEL N° 718 À 727

Traditionnellement, la faute devait être **imputable** : l'auteur devait avoir conscience de ses actes (discernement). Cet élément a été abandonné pour les **déments** par la loi du 3 janv. 1968 (art. 489-2, devenu **414-3** : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation »), puis pour les **infans** par l'Assemblée plénière en 1984. La faute est aujourd'hui **objective**.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Les parents de Lucas : « il n'avait que cinq ans et n'avait pas conscience de la portée de son geste ».

CAUSE → CONSÉQUENCE

Discernement indifférent → l'infans et le dément peuvent être **auteurs** d'une faute, et leur faute de **victime** peut leur être opposée. L'art. 414-3 vise le trouble mental, pas le simple malaise (Civ. 2e, 4 févr. 1981, n° 79-11.243).

ARRÊTS MAJEURS

Ass. plén. 9 mai 1984, *Lemaire*, n° 80-93.031 (victime de 13 ans), et *Derguini*, n° 80-93.481 (victime de 5 ans) : faute de l'enfant victime retenue sans rechercher son discernement (*Lemaire* : la cour d'appel « n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte »). Même jour : *Gabillet*, n° 80-14.994 (garde d'une chose par un infans de 3 ans), *Fullenwarth*, n° 79-16.612 (parents).

ARTICLES

art. 414-3 · art. 1240 · projet art. 1255

× NE PAS ÉCRIRE

« Lucas n'a que cinq ans : il ne peut pas commettre de faute. »

✓ ÉCRIRE

« Depuis les arrêts du 9 mai 1984, la faute est **objective** : le défaut de discernement de Lucas est indifférent. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : raconte l'évolution en deux temps (1968 pour les déments, 1984 pour les infans).

Mineure : réponds à l'argument de l'âge en une phrase, puis passe aux éléments objectifs de la faute.

NOTION 8 · CAS 2 (LUCAS)

L'infans auteur du dommage

DÉFINITION — MANUEL N° 724 À 727

L'**infans** est l'enfant dépourvu de discernement. Depuis 1984, il engage sa **responsabilité personnelle** sur le fondement de l'art. 1240, sans que le juge ait à vérifier sa capacité de discerner les conséquences de son acte.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Lucas, cinq ans, pousse violemment Arthur, qui se foule le poignet : faits presque identiques à ceux de l'arrêt du 12 déc. 1984.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Action contre Lucas, **représenté par ses parents** (administrateurs légaux). En pratique, la victime agit plutôt contre les parents (art. 1242 al. 4), solvables et assurés : **exclu par le NB du TD**.

ARRÊT MAJEUR

Civ. 2e, 12 déc. 1984, n° 82-12.627 : un enfant de sept ans pousse un camarade sur un banc de la cour d'école ; la cour d'appel, « qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur [...] était capable de discerner les conséquences de son acte, a caractérisé la faute ».

ARTICLES

art. 1240 · art. 1241

× NE PAS ÉCRIRE

« Ce sont les parents de Lucas qui doivent répondre de son geste. »

✓ ÉCRIRE

« Lucas répond **personnellement** de sa faute (art. 1240) ; ses parents ne sont en cause que comme représentants légaux. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : cite *Derguini* et *Lemaire*, puis Civ. 2e, 12 déc. 1984 pour l'enfant **auteur**.

Mineure : caractérise la faute par les faits : poussée « violente », sans nécessité, d'un enfant qui ne menaçait personne.

NOTION 9 · CAS 2 (ARTHUR) ET EXERCICE 3

La faute de la victime, même privée de discernement

DÉFINITION — MANUEL N° 735 À 738 ET N° 1004

Le fait de la victime **exonère totalement** le responsable s'il présente les caractères de la force majeure. Sinon, il n'est pris en compte que s'il est **fautif** et a **concouru au dommage** : il entraîne alors un **partage de responsabilité**, apprécié souverainement par les juges du fond selon la gravité des fautes respectives.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Arthur, six ans, jette « pour s'amuser » le ballon de Lucas dans l'étang ; Lucas réagit en le poussant.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Faute de l'enfant victime opposable même sans discernement → indemnisation **réduite**. Condition décisive : un **lien causal** entre sa faute et son propre dommage (ici, la provocation a déclenché la riposte).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 94-13.084 : « la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte » (lecture doctrinale : appréciation abstraite) · Ass. plén. 29 mai 2026, n° 23-20.005 (matière contractuelle, art. 1147 ancien ; colonie de vacances, victime de 15 ans) : l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir qui n'a pas donné les consignes de sécurité nécessaires ne peut obtenir un partage en invoquant l'imprudence de la victime d'un dommage corporel, « non informée des risques » (cassation de l'arrêt qui limitait à 40 % la responsabilité de l'organisateur).

ARTICLES

art. 1240 · projet art. 1255 : la faute de la victime privée de discernement n'aurait **pas d'effet exonératoire**, sauf force majeure (non en vigueur)

× NE PAS ÉCRIRE

« Arthur n'a que six ans : on ne peut lui reprocher aucune faute. »

✓ ÉCRIRE

« Sa faute lui est opposable malgré son âge (Civ. 2e, 28 févr. 1996) et peut réduire son droit à réparation si elle a concouru au dommage. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : exonération totale (force majeure) ou partielle (faute ayant concouru), puis la solution propre à l'infans victime.

Mineure : qualifie la faute de la victime, puis **démontre le lien causal** ; propose une proportion sans prétendre la fixer (pouvoir souverain des juges du fond). Termine par une critique : le projet de 2017 renverserait la solution.

NOTION 10 · CAS 2 (« LUCAS N'A FAIT QUE RÉAGIR »)

Les faits justificatifs

DÉFINITION — MANUEL N° 739 ET 740

Circonstances qui **neutralisent l'illicéité** du comportement et exonèrent totalement l'auteur. Le droit civil reprend ceux du Code pénal : acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement et commandement de l'autorité légitime (art. 122-4), **légitime défense** (art. 122-5), état de nécessité (art. 122-7), et y ajoute l'acceptation des risques et le consentement de la victime.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Le ballon est déjà dans l'étang quand Lucas pousse Arthur : la poussée ne protège ni Lucas ni son bien, elle le **venge**.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Légitime défense = atteinte injustifiée **actuelle**, riposte **simultanée, nécessaire et proportionnée** ; pour un bien, il faut **interrompre** l'infraction. Conditions absentes → faute entière ; la provocation joue seulement comme **faute de la victime** (notion 9).

SOURCE

Textes du Code pénal (plan de la prof, Section 2 ; manuel). Provocation (légitime défense écartée) : Crim. 8 janv. 2008, n° 07-83.423 : le rejet de la légitime défense (riposte disproportionnée) n'exclut pas la faute de la victime qui, si elle a concouru au dommage, justifie un partage.

ARTICLES

C. pén., art. 122-4 · 122-5 · 122-7

× NE PAS ÉCRIRE

« Lucas était en légitime défense : il n'est pas responsable. »

✓ ÉCRIRE

« La riposte n'est ni simultanée ni nécessaire : pas de fait justificatif ; la provocation d'Arthur ne peut que réduire son indemnisation. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : énumère les faits justificatifs et les conditions de la légitime défense.

Mineure : vérifie chaque condition sur la chronologie de l'énoncé (le ballon est **déjà** lancé).

NOTION 11 · EXERCICE 2 (ARRÊT DU TD)

La faute du tiers complice d'adultère

DÉFINITION — CIV. 2E, 5 JUILL. 2001, N° 99-21.445

« [L]e seul fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse » (formule de l'arrêt, reprise au sommaire). Le devoir de fidélité (art. 212) ne pèse que sur les **époux** : le tiers n'y est pas tenu.

EXEMPLE TIRÉ DU TD

Mme Y., maîtresse de M. X. dont elle a eu un enfant, n'a ni créé de scandale, ni cherché à nuire à l'épouse, ni usé de manœuvres.

CAUSE → CONSÉQUENCE

Liaison seule → pas de faute. Liaison + **scandale**, **intention de nuire spécifique** au conjoint ou **manœuvres** pour détourner l'époux → faute possible. L'exercice d'une liberté ne devient fautif qu'à ces conditions (rappel de l'abus de droit : Req. 3 août 1915, *Clément-Bayard*).

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 4 mai 2000, n° 95-21.567 (arrêt inédit : rejet fondé sur l'appréciation souveraine des juges du fond, qui amorce le revirement) · **Civ. 2e, 5 juill. 2001** · **Civ. 1re, 17 déc. 2015, n° 14-29.549** : l'imputation d'une infidélité conjugale ne porte plus, à elle seule, atteinte à l'honneur ou à la considération (action en diffamation).

ARTICLES

art. 1240 (anc. 1382) · art. 212 (« respect, fidélité, secours, assistance »)

× NE PAS ÉCRIRE

« La maîtresse a violé le devoir de fidélité et doit réparer. »

✓ ÉCRIRE

« Le devoir de fidélité n'oblige que les époux ; le tiers n'est fautif qu'en cas de scandale, d'intention de nuire ou de manœuvres. »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : distingue le fait générateur (la faute du tiers, rare) du préjudice (souvent réel, mais insuffisant seul).

Mineure : cherche dans les faits les trois réserves de l'arrêt. Note que la « faute légère » du moyen est hors sujet : la question est l'**existence** d'une faute, pas sa gravité.

NOTION 12 · EXERCICE 2 (ARRÊTS COMPLÉMENTAIRES)

La responsabilité entre époux : le préjudice distinct

DÉFINITION — CIV. 1RE, 24 JANV. 1990, N° 87-17.785

« Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un **préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal** peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. » Deux voies : art. 266 (conséquences d'une **particulière gravité** de la dissolution) et art. 1240 (préjudice **distinct**).

EXEMPLES TIRÉS DU TD

Se montrer en public avec sa maîtresse (1991) ; violences (1996) ; liaison ostensible, la maîtresse présentée comme l'épouse (1998) ; faire-part de décès (2003) ; coups, licenciement brutal (2005) ; internement d'office (2009).

CAUSE → CONSÉQUENCE

Entre époux, la violation des devoirs du mariage **est** une faute. L'action de l'art. 1240 reste ouverte quel que soit le cas de divorce, **même aux torts partagés** (Civ. 2e, 5 juin 1991 ; 17 déc. 1998), si le préjudice est distinct de la dissolution.

ARRÊTS MAJEURS

Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 94-12.432 (violences : préjudice distinct) · **Civ. 2e, 27 févr. 2003, n° 01-14.083** (le juge doit préciser le fondement : art. 266 ou 1382) · **Civ. 1re, 22 mars 2005, n° 04-11.942**.

ARTICLES

art. 1240 · art. 266 (divorce aux torts exclusifs, ou défendeur à un divorce pour altération définitive) · art. 212

× NE PAS ÉCRIRE

« Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, aucun dommage-intérêt n'est possible. »

✓ ÉCRIRE

« Le partage des torts n'exclut pas l'action de l'art. 1240 pour un préjudice **distinct** de la dissolution (Civ. 2e, 5 juin 1991). »

MAJEURE / MINEURE

Majeure : présente les deux fondements et leur domaine respectif.

Mineure : isole le préjudice qui ne vient pas de la rupture elle-même (humiliation publique, atteinte corporelle) : c'est lui qui ouvre l'art. 1240.

PARTIE 2 Les exercices du TD corrigés

Pistes de correction rédigées à partir du cours et des arrêts : compare-les avec la correction faite en séance.

Cas n° 1 — Le tacle de Sylvain

QUESTION	RÉPONSE
1. Fondement	Responsabilité pour **fait personnel**, art. 1240 et 1241 : Antoine doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le dommage vient du corps de Sylvain, non d'une chose : le fait des choses n'est pas en cause.
2. La faute	Règle : faute sportive = « faute caractérisée par une violation des règles de ce sport » (Civ. 2e, 23 sept. 2004) ; juge civil libre face à l'arbitre (Civ. 2e, 10 juin 2004) ; gravité des blessures insuffisante (Civ. 2e, 20 nov. 2014). Application : tacle **les deux pieds décollés** = geste dangereux, contraire aux règles du football et au comportement d'un joueur raisonnable (appréciation **in abstracto**). Le seuil de la faute caractérisée par une violation des règles du sport est atteint, quel que soit le cadre (match amical, entraînement ou compétition). Intention de blesser inutile (art. 1241). Reste à **prouver** la manière du tacle (témoins).
3. « Aléas du sport »	Argument de l'**acceptation des risques**. Écarté : jeu improvisé dans un parc, pas une compétition (Civ. 2e, 28 mars 2002) ; et le risque créé par un geste contraire aux règles n'est pas un risque normal.
4. Préjudice, causalité	Dommage **corporel** (fracture) : dépenses de santé, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, etc. (TD 2). Causalité directe et certaine entre le tacle et la chute (TD 3).
Que peut faire Antoine ?	Assigner Sylvain (et son assureur de responsabilité civile) en réparation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des art. 1240 et 1241, devant le tribunal judiciaire.

Cas n° 2 — La poussée de Lucas

QUESTION	RÉPONSE
1. L'âge de Lucas	Argument inopérant : depuis *Lemaire* et *Derguini* (Ass. plén. 9 mai 1984, enfants victimes), puis Civ. 2e, 12 déc. 1984 (enfant auteur : poussée dans une cour d'école), le juge n'a pas à vérifier le discernement : l'enfant commet une faute. Pousser violemment un camarade est une faute **volontaire** (art. 1240), appréciée in abstracto.
2. « Il n'a fait que réagir »	**Pas de fait justificatif** : le ballon est déjà dans l'étang, la poussée n'interrompt aucune atteinte et n'est pas nécessaire (art. 122-5 C. pén.). L'argument se requalifie en **faute de la victime**.
3. Faute d'Arthur	Jeter le ballon d'autrui dans l'étang est une faute ; elle lui est opposable malgré ses six ans (Civ. 2e, 28 févr. 1996 ; *Derguini*). Elle a **provoqué** la réaction de Lucas : lien causal plausible avec la chute → **partage de responsabilité**, fixé souverainement par le juge selon la gravité des fautes (la violence de la poussée pèse plus lourd que la taquinerie). Pas de force majeure : pas d'exonération totale. Critique : le projet de 2017 (art. 1255) rendrait cette faute inopposable à Arthur.
4. Préjudices d'Arthur	Dommage corporel (foulure) : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, frais de soins. **Perte de chance** d'être sélectionné en régional : chance réelle (sélections fixées au lendemain), réparée en pourcentage, jamais comme si la sélection était acquise (TD 2 : « toute perte de chance ouvre droit à réparation », Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-16.351).
Que risque Lucas ?	Une condamnation personnelle à des dommages-intérêts **réduits** par la faute d'Arthur. L'action est exercée au nom d'Arthur par ses parents, contre Lucas représenté par les siens. La responsabilité des parents (art. 1242 al. 4) est exclue par le NB.

Exercice 2 — Fiche de l'arrêt Civ. 2e, 5 juill. 2001, n° 99-21.445 (Bull. civ. II, n° 136)

Faits	Mme Y. entretient une liaison avec M. X., homme marié, dont elle a un enfant ; l'épouse l'apprend lorsque Mme Y. intente une action en recherche de paternité.
Procédure	L'épouse assigne Mme Y. sur le fondement de l'art. 1382 en paiement de 300 000 francs de dommages-intérêts. La CA de Paris (8 oct. 1999) la déboute. Pourvoi de l'épouse.
Moyens	1° Celui qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité commet une faute envers le conjoint trompé. 2° Toute faute, même légère, engage la responsabilité : on ne pouvait exiger une intention de nuire ou des manœuvres.
Problème de droit	Le tiers qui entretient une liaison avec une personne mariée commet-il, de ce seul fait, une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers le conjoint trompé ?
Solution	**Rejet.** Faute de scandale, d'intention de nuire spécifique ou de manœuvres, « la cour d'appel a pu décider que le seul fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse ».
Portée	Prolonge Civ. 2e, 4 mai 2000 (arrêt inédit, d'espèce) et abandonne la jurisprudence antérieure qui retenait la faute du complice. Le devoir de fidélité ne pèse que sur les époux : la faute civile se détache de la morale conjugale (dépénalisation de l'adultère en 1975). Formule « a pu » : contrôle léger, solution d'espèce prudente, les réserves laissant une place à la faute.
Pistes de plan	I. Le refus de principe d'une faute du tiers complice (A. Un devoir de fidélité réservé aux époux ; B. Une faute civile détachée de la morale conjugale) — II. Une faute réservée aux comportements caractérisés (A. Les réserves : scandale, intention de nuire, manœuvres ; B. Une responsabilité recentrée sur l'époux infidèle, débiteur d'un préjudice distinct).

Exercice 2 (suite) — Contexte, texte, portée

COLONNE	ÉLÉMENTS À PLACER
Contexte	Art. 1382 (1240) : « tout fait quelconque » ; faute non définie, toute faute même légère. Art. 212 : devoir de fidélité. Adultère dépénalisé (loi du 11 juill. 1975) et cause de divorce appréciée (art. 242). Jurisprudence antérieure : faute du complice souvent admise ; revirement amorcé par Civ. 2e, 4 mai 2000. Entre époux : l'art. 1382 reste ouvert pour un préjudice distinct (Civ. 1re, 24 janv. 1990 ; Civ. 2e, 5 juin 1991 ; 28 févr. 1996 ; 17 déc. 1998).
Texte	Rejet ; contrôle léger (« a pu décider »). Le juge examine le **fait générateur**, non le préjudice (qui existe). Trois réserves : scandale, intention de nuire « spécifiquement » au conjoint, manœuvres de détournement. Le moyen tiré de la « faute légère » est déplacé : on discute l'existence de la faute, pas sa gravité. Idée de **relativité aquilienne** (P. Jourdain, RTD civ. 2001, p. 893) : la violation d'un devoir n'est fautive qu'envers ceux que ce devoir protège.
Portée	Libéralisation des mœurs, protection de la vie privée et de la liberté sexuelle du tiers ; rapprochement avec l'abus de droit (intention de nuire, *Clément-Bayard*). Prolongement : Civ. 1re, 17 déc. 2015 (l'infidélité n'est plus en soi déshonorante). Critique : le conjoint trompé n'a de recours que contre son époux (art. 266, art. 1240 pour un préjudice distinct). Question : reste-t-il une place pour la complicité « en connaissance de cause » ?

EXERCICE 3 — CHRONIQUE DE C. RADÉ, « L'IMPOSSIBLE DIVORCE DE LA FAUTE ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE », D. 1998, CHRON. 301

1. Le recul de la faute. Il s'est opéré dans le but de faciliter l'**indemnisation des victimes** (accidents du machinisme, de la circulation). Deux étapes probables (à confirmer dans le texte) : le développement de **responsabilités sans faute** à côté de l'art. 1382 (fait des choses : *Teffaine* 1896, *Jand'heur* 1930 ; lois spéciales, loi du 5 juill. 1985), puis l'**objectivation** de la faute elle-même (loi du 3 janv. 1968, arrêts du 9 mai 1984).

2. La faute de la victime. Même dans les régimes sans faute, le responsable s'exonère partiellement en prouvant la faute de la victime. Après l'arrêt *Desmares* (Civ. 2e, 21 juill. 1982), qui ne l'admettait que si elle présentait les caractères de la force majeure, les arrêts du 6 avr. 1987 (Civ. 2e) ont rétabli l'exonération partielle : la faute « résiste » et revient par la victime. L'objectivation se retourne même contre la victime (*Derguini*).

3. Le fondement rationnel. La faute seule justifie de faire peser la charge du dommage sur une personne déterminée : fonction normative et préventive, respect de la liberté d'agir, principe dégagé par le Conseil constitutionnel (22 oct. 1982, n° 82-144 DC, cons. 3 à 5). Les régimes sans faute relèvent plutôt de l'assurance et de la solidarité. *Chronique non consultable en ligne (titre et référence confirmés : D. 1998, n° 32, chron. p. 301-305) : ces réponses sont des pistes, vérifie les deux étapes exactes retenues par l'auteur.*

EXERCICE 3 — ARTICLE DE N. BONNARDEL, « L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT EN DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE : UNE CONSIDÉRATION EN DEVENIR ? », D. 2025, P. 405

1. Le droit positif. Le mineur, discernant ou non, engage sa responsabilité personnelle (art. 1240) : *Derguini* et *Lemaire* (Ass. plén. 9 mai 1984) dispensent le juge de vérifier le discernement, ce qui permet d'opposer sa faute à l'enfant **victime** ; Civ. 2e, 12 déc. 1984 l'applique à l'enfant **auteur** ; Civ. 2e, 28 févr. 1996 consacre une appréciation abstraite. À côté, ses parents répondent de plein droit de son fait (art. 1242 al. 4).

2. La critique. Paradoxe : la faute objective, pensée pour mieux indemniser, sert surtout à **réduire l'indemnisation de l'enfant victime** ; comme auteur, l'enfant est le plus souvent insolvable et la dette peut le suivre à sa majorité. Argument à ajouter toi-même (sans l'attribuer à l'auteur) : contraste avec la loi du 5 juill. 1985 (art. 3 al. 2 et 3 : la victime de moins de seize ans n'est privée d'indemnisation que si elle a volontairement recherché le dommage).

3. La proposition (CIDE, art. 3, § 1 : l'intérêt supérieur de l'enfant, « considération primordiale »). Enfant **non discernant** : faute inopposable lorsqu'il est victime (comme le projet, art. 1255), et responsabilité personnelle écartée ou subsidiaire lorsqu'il est auteur. Enfant **discernant** : faute appréciée par rapport à un enfant du même âge. *Article non consultable en ligne (auteur : Nicolas Bonnardel, MCF à l'Université Bourgogne Europe ; titre et référence confirmés) : ce sont des pistes à confronter au texte.*

OUTILS

Pièges commentés

PIÈGE 1 — « LES ALÉAS DU SPORT »

Sylvain estime que le tacle fait partie des risques normaux du football.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Antoine a accepté les risques en jouant : sa demande échoue. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« L'acceptation des risques suppose une **compétition** et ne couvre que les **risques normaux** ; un tacle contraire aux règles dans un jeu improvisé n'en relève pas. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

« Match entre amis », « dans un parc », « pour s'amuser » : jeu improvisé, donc pas d'acceptation des risques.

PIÈGE 2 — LA GRAVITÉ DE LA BLESSURE

Antoine s'est fracturé la jambe.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Une fracture prouve que le tacle était brutal, donc fautif. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« La brutalité ne se déduit pas de la seule gravité des blessures (Civ. 2e, 20 nov. 2014) : c'est la **technique** du tacle, deux pieds décollés, qui caractérise la faute. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Ne confonds jamais le **fait générateur** (le geste) et le **dommage** (la fracture).

PIÈGE 3 — « IL N'AVAIT QUE CINQ ANS »

Les parents de Lucas invoquent son absence de conscience.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Lucas est un infans : il est irresponsable. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Depuis 1984, la faute est objective : Lucas répond de sa faute sans que son discernement soit vérifié (Civ. 2e, 12 déc. 1984). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Le mot « conscience » dans l'énoncé appelle *Derguini, Lemaire* et l'art. 414-3.

PIÈGE 4 — LA RIPOSTE

Lucas « n'a fait que réagir » au comportement d'Arthur.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« Lucas était en légitime défense » ou « la provocation efface sa faute ».

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Pas de légitime défense (riposte postérieure, non nécessaire). La provocation est une **faute de la victime** : elle réduit, sans l'exclure, l'indemnisation d'Arthur. »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Regarde la **chronologie** : une riposte après coup est une vengeance, pas une défense.

PIÈGE 5 — LE COMPLICE ET LE DEVOIR DE FIDÉLITÉ

La maîtresse savait que son amant était marié.

× CE QU'ON ÉCRIT À TORT

« En connaissance de cause, elle a participé à la violation du devoir de fidélité : c'est une faute. »

✓ CE QU'IL FAUT ÉCRIRE

« Le devoir de fidélité ne lie que les époux (art. 212) ; sans scandale, intention de nuire ou manœuvres, la liaison n'est pas fautive (Civ. 2e, 5 juill. 2001). »

⚑ SIGNAL D'ALERTE

Ne confonds pas l'action contre le **tiers** (faute rarement admise) et l'action contre l'**époux** (faute admise, préjudice distinct exigé).

Le tableau de rattrapage

NE PAS DIRE	DIRE
« Il n'a pas voulu nuire, donc pas de faute »	L'intention de nuire est indifférente (Civ. 2e, 2 avr. 1997) ; l'imprudence suffit (art. 1241).
« Il n'a rien fait »	L'abstention est fautive s'il devait agir (*Branly*, 1951).
« Aucune loi ne l'interdit »	Règle non écrite : devoir général de prudence, règles du jeu.
« Il est maladroit / inexpérimenté »	Appréciation in abstracto : modèle de la personne raisonnable.
« La blessure est grave, donc le geste était fautif »	La faute sportive se prouve par la violation des règles (Civ. 2e, 20 nov. 2014).
« Il a accepté les risques »	Seulement en compétition et pour les risques normaux.
« L'enfant de cinq ans est irresponsable »	Faute objective depuis le 9 mai 1984 ; art. 414-3 pour le trouble mental.
« La victime enfant ne peut pas être fautive »	Sa faute lui est opposable (Civ. 2e, 28 févr. 1996) ; le projet, art. 1255, changerait cela.
« Il était en légitime défense » (riposte après coup)	Pas de fait justificatif ; au mieux, faute de la victime → partage.
« La maîtresse a violé le devoir de fidélité »	Devoir propre aux époux ; faute du tiers seulement si scandale, intention de nuire ou manœuvres.
« Torts partagés : pas de dommages-intérêts »	Art. 1240 ouvert pour un préjudice distinct de la dissolution.
« Majeure : … Mineure : … » dans la copie	Raisonnement en syllogisme, rédaction fluide sans ces mots (Indications méthodologiques, p. 27).

FORMULE D'OUVERTURE RÉUTILISABLE

« Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, chacun est tenu de réparer le dommage causé par sa faute, qu'elle soit volontaire ou d'imprudence. Non définie par la loi, la faute s'entend de la violation d'une règle de conduite, écrite ou non, appréciée par comparaison avec le comportement d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, sans égard au discernement de son auteur ; il convient donc d'établir l'existence d'un tel comportement avant d'examiner si le défendeur peut s'exonérer par un fait justificatif ou par la faute de la victime. »

LEXIQUE Le vocabulaire exigible

TERME	DÉFINITION
Faute	Violation d'une obligation préexistante ; comportement contraire à celui d'une personne raisonnable.
Délit / quasi-délit	Faute volontaire (art. 1240) / faute d'imprudence ou de négligence (art. 1241).
Faute de commission	Acte positif contraire à une norme de comportement.
Faute d'abstention	Omission d'un acte qui devait être accompli.
Appréciation in abstracto	Comparaison avec un modèle abstrait (la personne raisonnable) placé dans les mêmes circonstances externes.
Imputabilité	Élément subjectif de la faute : conscience de ses actes. Abandonné (1968, 1984).
Faute objective	Simple méconnaissance d'une norme de comportement, indépendamment du discernement.
Infans	Enfant dépourvu de discernement.
Fait justificatif	Circonstance qui neutralise l'illicéité du comportement (légitime défense, acte prescrit ou autorisé par la loi, état de nécessité…).
Acceptation des risques	Fait justificatif : la victime a accepté les risques normaux d'une activité dangereuse, en compétition.
Faute de la victime	Faute ayant concouru au dommage : exonération partielle (partage), totale si elle a les caractères de la force majeure.
Force majeure	Événement imprévisible et irrésistible (Ass. plén. 14 avr. 2006), extérieur en principe.
Relativité aquilienne	Idée selon laquelle la violation d'un devoir n'est fautive qu'à l'égard des personnes que ce devoir protège.
Préjudice distinct	Entre époux : préjudice étranger à la seule dissolution du mariage, réparable sur l'art. 1240.

TEXTES Les articles à connaître

ARTICLE	OBJET
art. 1240	« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
art. 1241	« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
art. 414-3	Trouble mental : l'auteur « n'en est pas moins obligé à réparation » (loi du 3 janv. 1968, anc. art. 489-2).
art. 212	Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
art. 266	Dommages-intérêts pour les conséquences d'une particulière gravité de la dissolution du mariage.
C. pén., art. 122-4, 122-5, 122-7	Acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, commandement de l'autorité légitime (sauf acte manifestement illégal) ; légitime défense ; état de nécessité.
C. sport, art. L. 321-3-1	Pratiquants : pas de responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels causés à un autre pratiquant (loi n° 2012-348 du 12 mars 2012), en manifestation sportive ou à l'entraînement.
Projet 2017, art. 1241 et 1242	Responsabilité pour faute ; définition de la faute (non en vigueur).
Projet 2017, art. 1255	La faute de la victime privée de discernement n'est pas exonératoire, sauf force majeure (non en vigueur).

AUTORITÉS Jurisprudence du TD

DÉCISION (1915-1998)	APPORT
Req. 3 août 1915, *Clément-Bayard*	Abus du droit de propriété : dispositif sans utilité, érigé dans l'unique but de nuire.
Civ. 27 févr. 1951, *Branly*	Faute d'abstention ; modèle de l'historien prudent et avisé.
Ass. plén. 9 mai 1984, *Lemaire* et *Derguini*	Faute de l'enfant victime retenue sans vérifier son discernement.
Civ. 2e, 12 déc. 1984, n° 82-12.627	Faute de l'enfant auteur (sept ans) sans vérifier son discernement.
Civ. 1re, 24 janv. 1990, n° 87-17.785	Époux : préjudice étranger à la rupture, réparable en droit commun.
Civ. 2e, 5 juin 1991, n° 90-14.314	Torts partagés : l'art. 1382 reste ouvert (maîtresse affichée en public).
Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 94-13.084	Faute du mineur retenue même sans discernement (lecture doctrinale : appréciation abstraite).
Civ. 2e, 28 févr. 1996, n° 94-12.432	Violences conjugales : préjudice distinct de la séparation.
Civ. 2e, 2 avr. 1997, n° 95-14.687	L'art. 1382 n'exige pas d'intention de nuire.
Civ. 2e, 17 déc. 1998, n° 97-14.142	Liaison ostensible et humiliante : préjudice moral distinct.

DÉCISION (DEPUIS 2000)	APPORT
Civ. 2e, 6 janv. 2000, n° 97-21.456	Négligence (abstention) du maître d'œuvre ; responsabilité pour un tiers.
Civ. 2e, 5 juill. 2001, n° 99-21.445	La seule liaison avec un homme marié n'est pas une faute envers l'épouse.
Civ. 2e, 27 févr. 2003, n° 01-14.083	Le juge doit préciser le fondement (art. 266 ou 1382).
Civ. 1re, 17 févr. 2004, n° 02-13.061	Abandon après trente ans de vie commune : préjudice moral (art. 266).
Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649	Le juge civil n'est pas lié par l'appréciation de l'arbitre.
Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-11.274	Faute sportive : violation caractérisée des règles du sport.
Civ. 1re, 22 mars 2005, n° 04-11.942	Liaison affichée, coups, congédiement brutal : préjudice distinct.
Civ. 1re, 11 févr. 2009, n° 08-12.032	Liaison affichée, internement d'office : préjudice distinct.
Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947	Acceptation des risques inopposable en fait des choses.
Civ. 2e, 20 nov. 2014, n° 13-23.759	Tacle : la faute ne se déduit pas de la gravité des blessures.
Civ. 1re, 17 déc. 2015, n° 14-29.549	L'infidélité conjugale n'est plus, en soi, une atteinte à l'honneur.
Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-16.938	Circonstances indéterminées : pas de faute caractérisée.
Ass. plén. 29 mai 2026, n° 23-20.005	Organisateur professionnel sans consignes de sécurité : pas de partage pour imprudence de la victime d'un dommage corporel, non informée des risques (matière contractuelle ; cassation du partage 60/40).

CONTRÔLE Auto-évaluation

Réponds par écrit, puis vérifie avec les corrigés.

1	Pour engager la responsabilité d'un auteur sur l'art. 1240, il faut prouver : (a) son intention de nuire — (b) une faute, même légère — (c) une faute lourde.
2	Un médecin passe sans s'arrêter devant un blessé : (a) aucune faute, il n'a rien fait — (b) faute d'abstention possible, s'il devait agir — (c) faute seulement s'il voulait nuire.
3	La faute d'un conducteur novice s'apprécie par rapport : (a) à un novice — (b) à une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances — (c) à ses propres habitudes.
4	Un enfant de quatre ans renverse un camarade. Sa faute : (a) est exclue faute de discernement — (b) peut être retenue sans vérifier son discernement — (c) suppose l'art. 414-3.
5	Un enfant de six ans se relève brusquement, court et heurte un adulte qui porte une casserole d'eau bouillante ; il est brûlé. Sa faute : (a) est inopposable — (b) peut réduire son indemnisation — (c) exonère toujours totalement l'adulte.
6	Lors d'un match de tennis entre amis, une balle frappée normalement blesse l'adversaire. Le joueur : (a) a commis une faute du seul fait du dommage — (b) n'a pas commis de faute s'il a respecté les règles — (c) est responsable car il n'y a pas de compétition.
7	Une personne repousse un agresseur pendant l'attaque, avec des moyens proportionnés : (a) faute partagée — (b) légitime défense, exonération totale — (c) faute de la victime.
8	Le tiers qui entretient une liaison avec une personne mariée : (a) commet toujours une faute — (b) ne commet pas, de ce seul fait, de faute envers le conjoint — (c) est tenu du devoir de fidélité.

Cas pratique

A	Lors d'un tournoi officiel de rugby, Hugo plaque Marc régulièrement ; Marc se blesse à l'épaule. Plus tard dans le match, Hugo, agacé, assène un coup de poing à Marc à terre, lui cassant le nez. Hugo soutient que Marc, en jouant au rugby en compétition, a accepté ces risques. Que peut obtenir Marc ?

Corrigés

1	**b.** Art. 1240 et 1241 ; la plus légère faute suffit, l'intention de nuire est indifférente (Civ. 2e, 2 avr. 1997).
2	**b.** *Branly* : l'abstention est fautive quand le fait omis devait être accompli (ici, la loi pénale et la déontologie imposent de porter secours).
3	**b.** Appréciation in abstracto ; l'inexpérience est une particularité interne.
4	**b.** Civ. 2e, 12 déc. 1984 ; Ass. plén. 9 mai 1984.
5	**b.** Civ. 2e, 28 févr. 1996 (faute de l'enfant victime opposable sans discernement) ; *Derguini* ; partage de responsabilité.
6	**b.** Pas de violation des règles, pas de faute sportive (Civ. 2e, 23 sept. 2004).
7	**b.** Art. 122-5 C. pén. : riposte simultanée, nécessaire et proportionnée.
8	**b.** Civ. 2e, 5 juill. 2001.
A	**Plaquage.** Geste conforme aux règles : pas de faute caractérisée par une violation des règles du sport (Civ. 2e, 23 sept. 2004) ; en compétition, la blessure relève d'ailleurs des risques normaux acceptés. Pas de réparation sur l'art. 1240. **Coup de poing.** Geste étranger au jeu, volontaire : faute (art. 1240), contraire aux règles. L'acceptation des risques ne couvre que les risques **normaux** : un coup interdit n'en fait pas partie. Hugo est responsable du préjudice né de la fracture du nez (souffrances endurées, préjudice esthétique éventuel, frais de soins).

Fiche établie d'après la séance de TD n° 4 (« Le fait personnel »), le plan du chapitre 1 du titre 2 de la Pr Fouvet (« Le fait personnel : la faute ») et les chapitres 13 et 17 du manuel HyperCours Droit des obligations 2027 (n° 700 à 753 et n° 1004).